

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1548/2532

นายตัน สุขกระจ่าง กับพวก

โจทก์

นายปุ่น แก้วพรหม

จำเลย

นายตัน สุขกระจ่าง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสมบุญ สุขกระจ่าง ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากนายปุ่น แก้วพรหม จำเลยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2532 จำเลยมีนางเรียบ แก้วพรหมเป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายและเป็นทายาทผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกของจำเลย ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเรียกนางเรียบ แก้วพรหมเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยต่อไป

หมายเหตุ นางเรียบ แก้วพรหม ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 107)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงิน 4,000 บาทแก่จำเลย แล้วให้จำเลยส่งมอบที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 1/2498หน้าที่ 7 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา (อันดับ 95)

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98) ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว โจทก์ไม่พอใจเรียกนางเรียบ แก้วพรหมเข้ามาเป็นคู่ความแทนจำเลย แต่ยืนดีให้นางนาวัง อยู่กัตบุตรจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 113)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เมื่อผู้ร้องไม่ตึดใจตามคำร้องของผูร้องศาลฎีกาจึงไม่มีความ
จำเป็นจะต้องสั่งคำร้องของผูร้องต่อไป

พิจาระห์แล้ว เมื่อผู้ร้องไม่ตึดใจตามคำร้องของผูร้องศาลฎีกาจึงไม่มีความ
จำเป็นจะต้องสั่งคำร้องของผูร้องต่อไป

(เคียะง บุญเพ็ญ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ